

1500174-04.2021.8.26.0129

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUSTAVO DE CASTRO CAMPOS

Comarca: Mococa

Foro: Foro de Mococa

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... Lei 11.343/06. Mantida a condenação pelo crime de tráfico, requer o afastamento da consideração de maus antecedentes e a aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei de Drogas Tráfico de drogas - Materialidade e autoria comprovadas - Apreensão de 72,67 gramas de maconha - droga remetida via "Sedex" ao sentenciado, ora acusado - substância ilícita que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mococa

Foro de Mococa

2ª Vara

Avenida Doutor Gabriel do Ó, 1203, Mococa - SP - cep 13732-620

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500174-04.2021.8.26.0129 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500174-04.2021.8.26.0129

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JHONATAN WILKER FRANCISCO BRAZ

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUSTAVO DE CASTRO CAMPOS

Vistos.

JHONATAN WILKER FRANCISCO BRAZ, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, c.c. art. 40, III, ambos da Lei 11.343/06 (fls. 190/191).

Consta da denúncia que no dia 03 de fevereiro de 2021, por volta das 09:50 horas, na Penitenciária Joaquim de Sylos Cintra, nesta cidade e comarca de Casa Branca, o acusado adquiriu e recebeu, para fins de entrega a consumo de terceiros, 04 porções da droga maconha, pesando 32,2 gramas, substância entorpecente esta que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Notificado, o denunciado apresentou defesa prévia às fls. 251/252. A denúncia foi recebida em 08 de setembro de 2022 (fls. 259/261).

No curso da instrução foram ouvidas duas testemunhas e o réu foi interrogado.

Em alegações finais orais, o Ministério Público requereu a procedência da denúncia.

Pugnou pela fixação da pena-base acima do mínimo legal, reconhecimento da agravante da reincidência e aplicação do regime inicial fechado.

A defesa, em memoriais apresentados às fls. 277/281, pleiteou a absolvição em razão da ausência de provas.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O feito tramitou de forma regular e não há preliminares a serem apreciadas.

Quanto ao mérito, a pretensão punitiva estatal é procedente

A materialidade delitiva está comprovada nos autos pelo boletim de ocorrência (fls. 04/06), pelo expediente da SAP (fls. 07/15), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 16), pelos laudos periciais (fls. 21/23 e 152/160), pelo relatório final (fls.139/149) e pelos depoimentos colhidos durante a instrução.

A autoria também é certa e recai sobre a pessoa do acusado.

O Diretor do Núcleo de Inclusão, Adriano Penha Rosa, afirmou que: "Que na data de 03/02/2021, por volta das 09:50, estava juntamente com os agentes Emerson e Renato, realizando a inspeção e entrega dos pertences aos sentenciados Jhonatan Wilker Francisco Braz, matrícula nº1.143.962, solicitou para que o sentenciado identificasse o remetente que lhe havia enviado o pacote, bem como seu respectivo endereço e grau de parentesco. Alega que de imediato o sentenciado confirmou que fora remetido por sua mãe devidamente cadastrada em seu rol de visitantes, a Sra. Elisa Helena Francisco, RG:35.638.735-5, bem como o endereço e o grau de parentesco. Sustenta que foi devidamente informado ao sentenciado que o local da postagem não correspondia ao endereço da remetente da encomenda, conforme declaração de conteúdo em anexo e que o sentenciado aceitou a recebe-la e assinou o termo de compromisso e a responsabilidade, e na presença do mesmo abriu o pacote que se encontrava lacrado pela empresa dos Correios, e iniciou a inspeção dos materiais que continham na caixa. Define que ao abrir e vistoriar a embalagem, logrou êxito e encontrar oculto dentro de 01 tubo de Mostarda e 01 tubo de Catchup, 04 (quatro) porções da substância com cor e odor característico da droga vulgarmente conhecida como "Maconha", portanto concluiu que se tratava de um método utilizado para tentar camuflar o ilícito no momento em que os produtos foram passados por vistoria no equipamento de Raio-X. Imediatamente solicitou para que os agentes Emeson e Renato analisassem as referidas embalagens, visto que após analisar, o mesmo corroborou com a fundada suspeita. Indagado como chegara à conclusão que tal substância se tratava realmente de um entorpecente, o mesmo alega que atua no Sistema Prisional há mais de (20) anos, e por várias vezes presenciou e participou de ocorrências da mesma natureza, sendo que com sua experiência, aliada as características da substância, logo chegou ao entendimento de que tal apreensão se tratava realmente das referidas substâncias entorpecentes".

Em juízo, contou que o réu é um preso que já apresenta histórico de ocorrência de mesma natureza, pelo que já o acompanhavam. No dia, encontraram os entorpecentes escondidos em embalagens de ketchup e mostarda. É costume colocar uma beixiga da mesma cor a fim de evitar a fiscalização. O denunciado já recebeu sete Sedex da mesma forma. Por vezes, eles argumentam que algum inimigo que encaminhou a droga. Fábio Gizzi de Marque, ouvido sob o crivo do contraditório, declarou que não estava presente no momento da apreensão, porém é o Diretor de Segurança da unidade. Os fatos lhe foram relatados. Os servidores contaram que encontraram os entorpecentes em recipientes destinados ao denunciado. O acusado argumentou que inimigos enviaram as drogas com o fim de prejudicá-lo. O réu já recebeu sete encomendas. Jhonatan já fora encontrado na posse de entorpecentes no interior da penitenciária. Interrogado sob o crivo do contraditório, o réu negou os fatos. Disse que no dia em questão foi buscar o Sedex, oportunidade em que os entorpecentes foram encontrados. Contou que não sabia da existência das drogas. Acredita que alguém encaminhou as drogas por "maldade".

A negativa do réu está em dissonância com as provas carreadas ao feito. Com efeito, embora o réu argumente que não tinha conhecimento da existência dos entorpecentes, tal versão vai de encontro ao conjunto probatório.

Em verdade, o pacote foi encaminhado por terceira pessoa tendo como destinatário o acusado. O réu, conforme emerge do depoimento dos agentes penitenciários, já havia

recebida pacotes anteriores bem como já havia sido surpreendido na posse de entorpecentes, pelo que sua situação já era acompanhada.

Também não é crível que alguém encaminharia o entorpecente à penitenciária apenas com o escopo de prejudicá-lo, notadamente porque possuía os dados da genitora do denunciado (nome e endereço). Ressalto ainda que o réu, quando da assinatura da "declaração de compromisso e responsabilidade" (fls. 09), confirmou que o local da postagem correspondia com endereço da remetente, o que não era verdade. A genitora do réu reside em Mogi Mirim (fls. 14) e o pacote foi encaminhado desta comarca de Mococa (fls. 30).

Ainda sobre o assunto, assim já decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo, *mutatis mutandis*:

"Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória pelo artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III (estabelecimento prisional), ambos da Lei nº 11.343/06. Recurso Defensivo – buscando a absolvição por insuficiência probatória. Pleito subsidiário pela desclassificação para o crime do artigo 28, da Lei 11.343/06. Mantida a condenação pelo crime de tráfico, requer o afastamento da consideração de Maus Antecedentes e a aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei de Drogas Tráfico de drogas – Materialidade e autoria comprovadas – Apreensão de 72,67 gramas de maconha – droga remetida via "Sedex" ao sentenciado, ora acusado – substância ilícita que estava oculta no solado de um tênis – Réu que negou a prática delitiva – Versão que restou isolada nos autos – Agentes de Segurança Penitenciária que esclareceram as circunstâncias da localização e apreensão da droga – Tráfico de entorpecentes evidenciado pelo conjunto probatório. Dosimetria – Pena-base fixada acima do mínimo legal – Na segunda fase, pena exasperada em razão da reincidência – Na terceira fase, exasperação decorrente da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06. Impossibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, por expressa vedação legal – réu reincidente. Regime inicial fechado mantido, eis que justificado, e por ser o mais adequado neste caso. Recurso Defensivo improvido. Determinação de expedição de mandado de prisão, oportunamente." (TJSP; Apelação Criminal 1500140-25.2019.8.26.0153; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cravinhos – 1ª Vara; Data do Julgamento: 28/10/2021; Data de Registro: 28/10/2021).

Avançando, também não há dúvidas quanto à aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06, considerando que o crime foi praticado no interior de estabelecimento prisional e as drogas se destinavam ao consumo dos detentos.

Assim, diante de elementos de convicção que, tais, não restam dúvidas de que o proceder do acusado se amolda perfeitamente ao delito descrito na denúncia, a sua condenação é medida criteriosa que se impõem, já que ausentes circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena.

Passo a dosar a reprimenda.

Na primeira fase, verifico que o réu ostenta Maus Antecedentes (feito 1500203-88.2020.8.26.0129 – fls. 238/241), ressaltando que "a condenação por fato anterior ao delito que aqui se julga, mas com trânsito em julgado posterior, pode ser utilizada como circunstância judicial negativa, a título de antecedente criminal." (HC 210.787/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, j. 10/09/2013). Assim, fixo a pena-base em 1/5 acima do mínimo legal, totalizando 06 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Na segunda etapa não há atenuantes. De mais a mais, verifico que o réu é reincidente (processo nº 0000188-77.2018.8.26.0546 – fls. 239), razão pela qual agravo a pena em 1/6, resultando em 07 anos de reclusão e 700 dias-multa.

Na terceira fase incide a causa de aumento do art. 40, III, da Lei 11.343/06 (crime perpetrado nas dependências de estabelecimento prisional), motivo pela qual aumento a pena em 1/6, totalizando 08 anos e 02 meses de reclusão e 816 dias-multa. O denunciado não faz jus à causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 em razão dos Maus Antecedentes e da reincidência.

Destarte, fixo a pena do réu em 08 anos e 02 meses de reclusão e 816 dias-multa. Considerando o montante de pena aplicada, a reincidência e os Maus Antecedentes, fixo o regime inicial FECHADO para o cumprimento da pena.

Pelas mesmas razões já mencionados no parágrafo anterior, o denunciado não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena.

À míngua de maiores informações a respeito da capacidade financeira do réu, fixo o valor de cada dia multa no mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu JHONATAN WILKER FRANCISCO BRAZ, qualificado nos autos, à pena de 08 anos e 02 meses de reclusão e ao pagamento de 816 dias-multa, fixados em 1/30 do salário mínimo nacional vigente na data dos fatos, em regime inicial fechado, por incurso no art. art. 33, c.c. art. 40, III, ambos da Lei 11.343/06.

Embora preso por outro processo, CONCEDO ao réu o direito de recorrer em liberdade nestes autos porquanto não verifico a presença dos pressupostos ou a necessidade da decretação da sua prisão preventiva nestes autos.

AUTORIZO a incineração da substância entorpecente, guardando-se apenas o suficiente para eventual contraprova.

Transitado em julgado: a) EXPEÇA-SE guias de execução e formem-se os autos de execução de pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; b) OFICIE-SE ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral por conta da suspensão dos direitos políticos do apenado, conforme disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, e na Súmula 09 do Tribunal Superior Eleitoral.

Publique-se. Intimem-se. Dispensado o registro (Provimento CG nº 27/2016).

Mococa, 07 de dezembro de 2022.

GUSTAVO DE CASTRO CAMPOS
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA